

한국가스공사 상임감사위원

개선

일련번호 제22-생산종합-16호

제목 법정검사 책임정비부담금 부과절차 불분명

소관부서 ○○본부 ○○○○○처, ㉠㉠㉠㉠본부, ○○○○○본부

조치부서 ○○○○○처

내용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사 용역(이하. 경상정비)”의 계약특수조건에 법정검사 중요지적 등에 대한 책임정비부담금¹⁾을 명시하여 경상정비 계약을 추진하고 있다. 그리고 ㉠㉠㉠㉠본부 ㉡㉡부와 ○○○○○본부 ㉡㉡부는 안전관련 법정검사의 결과로 부적합 판정을 받은 시설에 대한 조치 의뢰·확인 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

경상정비 계약특수조건에 제7조 제3항에 따르면, 계약상대자(이하. VVV)의 귀책으로 발생한 법정검사 중요지적은 각 기지본부의 경상정비심의회²⁾에서 결정하여 책임정비부담금을 부과해야 하며, 동 계약조건 제7조 제3항에 법정검사 지적건수에 대한 책임정비부담금 산식을 【표 1】과 같이 명시하고 있다.

1) 경상정비계약 기간 중에 계약상대자인 VVV의 귀책사유로 발생한 가스송출 중단·감소, 정비지연, 법정검사 중요지적, 고장 및 정기점검정비 후 고장 재발생 등이 책임정비부담금 부과대상에 해당
2) 해당기지의 경상정비 시행계획과 실적을 관리하고 계약상대자와의 정비업무상 발생하는 분쟁을 예방 또는 조정하는 위원회로 기지본부장, 기지장, 부장과 계약상대자의 지사장, 팀장을 위원으로 14명 이내로 구성 (분기 1회 개최)

【표 1】 법정검사 지적건수 책임정비부담금 산식

법정검사 지적건수(기지별)	적용계수	비 고
0 ~ 25	0.00	책임부담금액 = 기지별 계약경상인건비 × 적용계수
26 ~ 50	0.01	
51 이상	0.02	

※출처: 경상정비 생산설비 계약특수조건 제7조 제3항 바호

또한 경상정비심의회는 계약특수조건 제21조 제5항에 따라, 재적위원(14명 이내) 과반수 출석에 출석위원 과반수 찬성으로 의결하며, 따라서 해당기지의 경상정비 심의회는 √√√의 귀책사유로 법정검사의 중요지적을 초래하고, 중요지적 건수가 25건을 초과할 경우에 책임정비부담금의 부과유무를 의결하여 결정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

ⓂⓂ·○○기 지 ⓂⓂ부는 주기가 도래한 법정검사를 매년 시행하고 있으며, √√√ 경상정비와 관련된 법정검사의 지적건수는 【표 2】와 같다.

【표 2】 ⓂⓂ·○○기 지 ⓂⓂ부 법정검사 지적건수 현황 (2020 ~ 2021년)

구 분	통 영		삼 척	
	검사명	지적건수	검사명	지적건수
2020년	저장탱크 정밀안전진단(6탱크)	3	저장탱크 정밀안전진단(4탱크)	13
	저장탱크 정밀안전진단(7탱크)	3	저장탱크 정밀안전진단(5탱크)	12
	저장탱크 정밀안전진단(8탱크)	3	저장탱크 정밀안전진단(6탱크)	8
	저장탱크 정밀안전진단(9탱크)	4	저장탱크 정밀안전진단(7탱크)	12
	저장탱크 정밀안전진단(10탱크)	6	특정 소방대상물 종합정밀 점검	27
	특정 소방대상물 종합정밀 점검	45	소방시설 작동기능점검	17
	소방시설 작동기능점검	11	-	-
	계	75	계	89
2021년	특정 소방대상물 종합정밀 점검	13	저장탱크 정밀안전진단(8탱크)	4
	소방시설 작동기능점검	13	저장탱크 정밀안전진단(9탱크)	4
	-	-	특정 소방대상물 종합정밀 점검	18
	-	-	소방시설 작동기능점검	23
	계	26	계	49

※출처: 업무시스템(SAP) - 진단통지

상기 지적건수는 중요 지적이 아닌 모든 지적건수로, ㉠㉠·㉡㉡기지 ㉢㉢부는 경상정비심의회에 부의하지는 않았다. 특히 지적건수가 25건을 초과하는 “특정 소방대상물 종합정밀점검”의 지적사항(첨부참조)은 감지기, 유도등 등 단순불량이 대부분으로 지적건수 전체를 중요지적으로 보기에 는 무리가 있다.

그러나 경상정비 계약특수조건은 지적사항의 경중을 판단하는 주체를 명시하지 않고 있으며(법정검사 수행부서 또는 경상정비심의회), 【표 1】의 산식에 적용해야 할 지적건수 기준(법정검사 건별 또는 연간누계)도 명확하지 않다. 그 결과, 법정검사 수행부서는 중요지적을 경상정비심의회에 부의 없이 지적사항 해결만으로 종결처리하고 있으며, √√√의 귀책사유에 따른 책임정비부담금의 부과유무도 논의하지 않고 있어 경상정비계약 책임정비사항의 부실화를 우려할 수밖에 없다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

㉠㉠㉠㉠본부 ㉢㉢부는 법정검사 중요지적사항에 대한 중요여부 판단 주체와 기준이 필요하고, 법정검사가 건별 또는 연간 누적인지 지적건수를 명확하게 할 필요가 있다고 의견을 제시하였다. 한편 □□□□부는 법정검사 중요지적은 현업부서에서 판단하여 경상정비심의회에 상정해서 계약상대자와 협의 후 결정할 사안이라고 의견을 제시하였다. 따라서 법정검사 지적사항에 대한 중요도의 판정은 계약상대자인 √√√와 해석상의 차이가 있으므로 현업부서에서 중요지적(안)을 경상정비심의회에 상정하여 위원들이 결정하는 것이 합당하다.

그리고 □□□□부는 【표 4】와 같이 법정검사 지적건수에 대해 계약특수조건 개정(안)을 제시하여 중요지적에 대한 판단의 주체와 중요지적의 책임정비부담금 산식을 명확히 하였다.

【표 2】경상정비 계약특수조건 개정(안)

현 행	개정 (안)																
제7조(정비 방법 및 책임) 바. 법정검사 지적건수 (기지별 계약경상인건비 × 적용계수) <table border="1"> <tr> <th>법정검사 지적건수(기지별)</th><th>적용계수</th></tr> <tr> <td>0 ~ 25</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>26 ~ 50</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>51 이상</td><td>0.02</td></tr> </table>	법정검사 지적건수(기지별)	적용계수	0 ~ 25	0.00	26 ~ 50	0.01	51 이상	0.02	제7조(정비 방법 및 책임) 바. 법정검사 <u>중요지적건수</u> (기지별 계약경상인건비 × 적용계수) - 법정검사 <u>중요지적건수</u>: 해당 기지의 연간 누계로 경상정비심의회에서 결정된 건수로 산정 <table border="1"> <tr> <th>법정검사 <u>중요지적건수</u>(기지별)</th><th>적용계수</th></tr> <tr> <td>0 ~ 25</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>26 ~ 50</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>51 이상</td><td>0.02</td></tr> </table>	법정검사 <u>중요지적건수</u> (기지별)	적용계수	0 ~ 25	0.00	26 ~ 50	0.01	51 이상	0.02
법정검사 지적건수(기지별)	적용계수																
0 ~ 25	0.00																
26 ~ 50	0.01																
51 이상	0.02																
법정검사 <u>중요지적건수</u> (기지별)	적용계수																
0 ~ 25	0.00																
26 ~ 50	0.01																
51 이상	0.02																
제21조(경상정비심의회) 4. 회의 및 심의 안건 사. 본 정비업무 수행에 필요한 여러/모든사항 등을 심의 결정한다.	제21조(경상정비심의회) 4. 회의 및 심의 안건 사. 법정검사 수행부서에서 <u>중요 지적건수</u> 로 판단하여 상정한 내용에 대해 심의 결정한다. 아. 본 정비업무 수행에 필요한 여러/모든사항 등을 심의 결정한다.																

따라서 √√√의 귀책사유로 경상정비 계약년도에 법정검사 전체의 중요지적건수가 25개를 초과할 경우, 경상정비심의회에서 책임정비부담금 부과를 결정할 수 있도록, ○○○○처 □□□□부는 계약특수조건을 개정하여 【그림】과 같이 현업부서에서 법정검사 지적건수 산식의 해석오류를 방지할 필요가 있다.

【그림】법정검사 지적사항 책임정비부담금 산식

틀린 해석	맞는 해석
법정검사1 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수10 (25건이하) 미부의 0	법정검사1 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수10 (중요판단) 부의5 (판단결정) 5
+ 법정검사2 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수20 (25건이하) 미부의 0	+ 법정검사2 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수20 (중요판단) 부의15 (판단결정) 10
+ 법정검사3 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수30 (25건초과) 부의30 10	+ 법정검사3 ⇨ 경상정비심의회 ⇨ 중요지적 결정 지적건수30 (중요판단) 부의20 (판단결정) 11
= 중요지적 건수 계 : 10건 (책임정비부담금 부과 "X") (25건이하)	= 중요지적 건수 계 : 26건 (책임정비부담금 부과 "○") (25건초과)

조치할 사항

○○○○처장은 법정검사 중요지적사항에 대해 경상정비심의회에 부의하여 √
√√에 책임정비부담금을 부과할 수 있도록 경상정비 계약특수조건을 개정하시기
바랍니다. (개선)

[관련부서]

○○○○처 □□□□부

#첨부

〈 특정 소방대상물 종합정밀 점검 지적현황 (㉡㉡, ㉡㉡) 〉

□ ㉡㉡기지('20년) : 45건

NO	진단명	지적사항
1	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 옥탑 옥상수조의 저수위 신호 확인 불가
2	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 4층 알람벨브의 압력스위치 및 탬퍼스위치 말단 종단저항
3	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 여자화장실 원래 용도 환원
4	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 3층 ★★부 *** 과장자리 감지기 교체
5	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 헬스장 옆 외부창고 감지기 설치
6	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 2층 강당 객석유도등 예비전원 교체
7	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 자동방화문 교체
8	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	CR 옥탑 엘리베이터 연기감지기 교체
9	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	CR 2층 컴퓨터실 감지기, 주수신기 연결
10	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	CR 2층 할론제어반 예비전원 교체
11	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	CR 2층 전기실 감지기 교체
12	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	자재창고 1층 화장실 옆 샤워용 탈의실 차동식 감지기 불량
13	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	자재창고 옥외 송수구 수풀에 가려 식별불가
14	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	공작동 2층 WS8실 정온식감지기 교체
15	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	공작동 2층 중앙 B번 발신기 위치표시등 교체
16	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	공작동 1층 WS5실 피난구유도등 예비전원 교체
17	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	공작동 2층 방화셔터 자동 및 수동 하강불가
18	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 5층 5~6라인 정온식감지기 교체
19	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 3층 3~4라인 ***호 작은방 차동식감지기 교체
20	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 3층 3~4라인 발신기 교체
21	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 2층 3~4라인 ***호 주방의 정온식 감지기 불량
22	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 1층 1~2라인 ***호 큰방 차동식감지기 불량
23	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	독신자숙소 1층 3~4라인 ***호 작은방 차동식감지기 불량
24	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	홍보관 1층 1번 발신기 점검
25	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	홍보관 1층 전시관내 3번 발신기 옆 출입구 피난구유도등 예비전원 불량
26	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	중장비창고 1층 준비작동식 벨브의 2차측 탬퍼스위치 불량
27	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	소방서 2층 탕비실에 자동확산소화기 미설치
28	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	소방서 1층 준비작동식 벨브 1차측 압력계 불량
29	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	소방서 2층 탈의실 앞쪽 룸의 차동식감지기 불량
30	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	1번전소 전체 화재신호시 비상방송설비 확인불가
31	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	1번전소 1층 케이블룸과 전기실 사이 방화문에 도어스토퍼 설치됨
32	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	2번전소 2층 배터리실내 일반 수동 환풍기 설치로 약제방출시 약제 외부누설
33	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	2번전소 1층 케이블룸 서쪽 외부 출입구의 방출표시등 노화솔 방출확인 불량
34	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	2번전소 2층 약제저장실내 감지기 1개 동작 불가
35	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	3번전소 2층 생산관리실 입구 피난구유도등 1개 미점등
36	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	7번전소 방재설비실 안쪽 룸의 약세스플로어 아래 소공간소화장치
37	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	7번전소 케이블룸의 동쪽 출입구에 방출표시등 노화로 방출표시등 확인 불가
38	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	7번전소 2층 약제저장실의 감지기 1개 동작 불가
39	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	7번전소 전체 발신기 동작시 수신기에 발신기 응답등 미점등
40	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	8번전소 2층 계측제어실의 전체 감지기는 송배전 방식으로 미구성 상태
41	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	8번전소 전체 발신기 동작시 수신기에 발신기 응답등 미점등
42	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	9번전소 2층 준비작동식벨브 압력스위치 동작시 싸이렌 동작불가
43	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	9번전소 전체 발신기 동작시 수신기에 발신기 응답등 미점등
44	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	고압가스압축기실 1층 고압가스압축기실의 발신기 1개 경종 미확인
45	㉡㉡ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	고압가스압축기실 1층 우측 발신기 파손으로 발신기 기능 상실

□ ○○기지('20년) : 27건

NO	진단명	지적사항
1	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	중장비차고 창고 출입구 유도등 불량
2	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	힐링센터 유도등 불량
3	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	힐링센터 남자샤워장 유도등 불량
4	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	힐링센터 여자샤워장 유도등 불량
5	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	1변전소 약제수신반 전원 이상
6	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	1변전소 주계단 상부 유도등 불량
7	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	2변전소 약제수신반 전원 이상
8	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	6변전소 S/W기어룸 유도등 불량
9	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	6변전소 계장기기실 발신기 작동불량
10	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	6변전소 과압배출구 파손
11	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	부취실 지구경종 음향불량
12	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	숙소동 아날로그 감지기 작동불량
13	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	숙소동 유도등 점등불량
14	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	숙소동 지하1층 발신기 파손
15	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	공기압축기실 지구경종 불량
16	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	숙소B동 차동식감지기 불량
17	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	숙소B동 지구경종 불량
18	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 4층 유도등 불량
19	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 3층 체력단련실 유도등 불량
20	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 2층 옥내소화전함 누수 발생
21	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 강당 유도등 불량
22	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 여직원 휴게실옆 방화셔터 불량
23	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 공동구 유도등 불량
24	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 서측 공동구 유도등 불량
25	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 지하1층 기계실 유도등 불량
26	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 CR 감지기 탈락
27	○○ 특정 소방대상물 종합정밀 점검	본관동 CR 비상방송 스피커 파손

※출처 : 업무시스템(SAP)-진단통지